

1502527-73.2020.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Mariana Medeiros Lenz

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2286624/2020 - 03º D.P. OSASCO, 14731658 - 03º D.P. OSASCO, 700/20/413 - 03º D.P. OSASCO, 2286624 - 03º D.P. OSASCO

Autor:

Justiça Pública

Réu e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco-SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502527-73.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502527-73.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2286624/2020 - 03º D.P. OSASCO, 14731658 - 03º D.P. OSASCO, 700/20/413 - 03º D.P. OSASCO, 2286624 - 03º D.P. OSASCO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

DANILO GOIS CARVALHO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA MEDEIROS LENZ

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em desfavor de DANILO GOIS CARVALHO, qualificado, nascido em 20/11/1991, atribuindo-lhe a prática da conduta prevista no ar. 157, §2º, II, do Código Penal, assim descrita na inicial (fls. 101-103):

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, aos 17 de novembro de 2020, por volta de 05h30, na Avenida Fuad Auada, Presidente Altino, neste Município e comarca de Osasco/SP, DANILO GOIS CARVALHO, qualificado em fl. 07, agindo em concurso e unidade de desígnios com indivíduo até então não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de

arma de fogo em face da vítima Paulo [...], a quantia de R\$ 7,00 (sete reais) em moedas, pertencente à empresa vítima Autoviação Urubupungá Ltda. Segundo apurado, na data dos fatos, fazendo-se passarem por passageiros, DANILO e comparsa até então não identificado adentraram ônibus coletivo em ponto de parada localizado na Avenida Primitiva Vianco. Certa altura do trajeto, utilizando-se de frasco de perfume retorcido sob a blusa, simulando portar arma de fogo, DANILO dirigiu-se ao cobrador Paulo [...] e anunciou o assalto, ao passo que seu comparsa recolhia as moedas constantes do caixa. Ao perceber que DANILO não estava de fato armado, Paulo logrou detê-lo com a ajuda de demais passageiros do coletivo, oportunidade em que seu comparsa logrou fugir sem ser identificado, levando com ele a quantia em dinheiro subtraída. Policiais militares que realizavam patrulhamento pelas imediações, informados acerca do roubo ao coletivo, detiveram DANILO em flagrante delito e na posse dele localizaram frasco de perfume retorcido, utilizado para simular arma de fogo (fl. 11).

A denúncia foi recebida em 25/11/2020 (fls. 105-106), e o réu, citado (fl. 119-120), apresentou resposta (fls. 131-134).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas vítimas e uma testemunha, e decretada a revelia do acusado, uma vez que não localizado no endereço informado quando de sua soltura (fls. 175-179).

As partes apresentaram memoriais.

A acusação requereu a procedência do pedido contido na denúncia (fls. 182-186).

A defesa postulou a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da primariedade, o afastamento da majorante do concurso de pessoas e o reconhecimento da tentativa (fls. 254-270).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Não foram arguidas preliminares.

O delito imputado é assim previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018) (...)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

A materialidade delitiva ficou comprovada especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1 e seguintes), pelo Boletim de Ocorrências (fls. 7-10) e pelo Auto de Exibição e Apreensão de um frasco de perfume retorcido, o qual estava na posse do réu (fl. 11).

A autoria também se encontra demonstrada pelos elementos já mencionados e também pela prova oral produzida em contraditório (fls. 175-179).

A vítima Paulo (reservada), tanto na Delegacia de Polícia (fl. 17) quanto em juízo narrou, em síntese, atuar como cobrador de ônibus. Relatou que na data dos fatos três indivíduos entraram no coletivo e um deles estava sem máscara de prevenção para Covid-19, motivo por que solicitou que ele descesse, o que ocorreu.

Posteriormente, os dois outros homens anunciaram o assalto, sendo que um deles se aproximou do caixa portando um frasco de perfume de forma tubular, retorcido, para imitar uma arma de fogo, fazendo menção de que estaria armado. O outro indivíduo colocou a mão no caixa e subtraiu R\$ 7,00 em moedas e conseguiu fugir, sendo que o comparsa, que estava na posse do frasco de perfume, foi detido por passageiros, que perceberem que ele não estava armado. Em seguida, o motorista do ônibus seguiu com o indivíduo detido até a chegada da Polícia Militar.

No mesmo sentido o relato da vítima Carlos (reservada), condutor do coletivo, que

declarou que houve a entrada no ônibus de três indivíduos, sendo que um fingiu que estava armado com um frasco de perfume ou desodorante por baixo da blusa, e o outro foi até o caixa pegar o dinheiro. Após verificarem que os roubadores não estavam de fato armados, os passageiros conseguiriam imobilizar um deles, e o outro fugiu pela janela. Disse a testemunha que conduziu o veículo até a Delegacia de Polícia e que o indivíduo que foi detido apresentava deficiência auditiva.

Por fim, o policial militar Admilson José Campos Júnior narrou, em resumo, que atendeu à ocorrência de roubo a um ônibus, sendo que o acusado DANILO se encontrava detido por populares e que em sua posse foi encontrado um frasco de perfume retorcido que teria sido utilizado no assalto como simulacro de arma de fogo.

O acusado não foi interrogado porque revel, uma vez que não encontrado no endereço fornecido quando de sua soltura, tendo o oficial de justiça certificado que inexistia o número fornecido para aquela via pública (fl. 162).

Entretanto, por ocasião dos fatos, DANILO, que é deficiente auditivo e foi ouvido na Delegacia de Polícia com auxílio de intérprete (fl. 22), confessou a autoria do crime. Declarou que estava bebendo com dois amigos e que estes o teriam convencido a praticar um roubo, para dar para um deles um celular. Admitiu que ingressou no coletivo com tais indivíduos - cujo nome ou endereço não forneceu -, porém os passageiros teriam se insurgido e os outros dois fugiram, sendo que apenas ele foi detido. Quanto ao "simulacro" de arma de fogo, afirmou que o objeto foi deixado por um dos amigos que se evadiu.

Diante do contexto apresentado, ainda que a vítima Paulo não tenha reconhecido em juízo a fotografia do acusado - o que é compreensível diante do transcurso de quase um ano e meio com relação à data do fato - não há qualquer dúvida quanto à autoria. Isso porque DANILO foi preso em flagrante após ser detido por populares enquanto praticava o delito, conforme referido pelas duas testemunhas que presenciaram o roubo. Como se não bastasse, a vítima Carlos lembrou-se do detalhe de que a pessoa detida apresentava deficiência auditiva, o que é o caso do réu. Por fim, DANILO confessou os fatos extrajudicialmente, revelando detalhes da empreitada.

Portanto, impõe-se a condenação.

No tocante à tipicidade, a defesa pleiteia o afastamento da majorante do concurso de agentes. Entretanto, sem razão. As declarações prestadas de forma uníssona e coerente pelas duas vítimas, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, evidenciam que o roubo foi praticado por dois agentes em conluio, sendo que o acusado estava na posse de frasco retorcido que fingiu ser arma de fogo, enquanto seu comparsa - não identificado - logrou subtrair R\$ 7,00 do caixa do coletivo.

Inclusive, tal circunstância foi confirmada pelo réu em sua oitiva extrajudicial.

Portanto, caracterizado o liame subjetivo e o concurso de agentes.

Ainda, afasto a alegação de que se trataria de roubo tentado. Apesar de nada ter sido apreendido na posse de DANILO, conforme as vítimas, foi efetivamente subtraída quantia em moedas do caixa do ônibus, não recuperadas porque o comparsa do réu conseguiu se evadir. Assim, trata-se de roubo consumado.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, sendo o fato típico e antijurídico, e o réu, culpável, deve ser condenado nas sanções do art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Passo a dosar a pena.

O Código Penal prevê pena de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa para o delito.

Na primeira fase da dosimetria, conforme art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade do acusado não enseja maior reprovabilidade no caso concreto. O réu não apresenta antecedentes criminais (fl. 170). Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade. Os motivos são comuns ao tipo penal. As circunstâncias são graves, porém igualmente comuns a este delito. As consequências também não superam as usuais para o tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a conduta. Ausentes circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base pouco no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, uma vez que o acusado admitiu a prática da conduta perante a autoridade policial, o que foi utilizado, em conjunto com outros elementos probatórios, para fundamentar a condenação. Contudo, deixo de

reduzir a pena porque esta já se encontra fixada no mínimo (Súmula 231 do STJ). Ausentes agravantes. Assim, a pena provisória permanece idêntica à base. Na terceira fase, elevo a pena em 1/3 (um terço) considerando que o roubo se deu mediante concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CP), resultando a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato, considerando a situação econômica do réu.

Estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, "b", do CP, tendo em vista que se trata de acusado primário, condenado à pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para condenar DANILO GOIS CARVALHO pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, tendo em vista a quantidade de pena aplicada (art. 44, I e 77, do CP). No tocante à substituição, inviável também porque o delito envolveu violência/grave ameaça à pessoa.

Valor mínimo indenizatório (387, IV, do CP): deixo de fixar, tendo em vista a ausência de pedido do Ministério Público na inicial.

Direito de recorrer em liberdade (CPP, art. 387, § 1º): o réu permaneceu solto ao longo da instrução e foi condenado à pena a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, não se fazendo presentes nesse momento os requisitos da prisão preventiva, motivo por que CONCEDO o direito de recorrer em liberdade.

Detração: nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, constato que DANILO permaneceu preso de 17/11/2020 a 12/01/2021 (fl. 152), período que deverá ser computado para fins de detração e para concessão de benefícios.

Bens apreendidos: determino a destruição/descarte da "embalagem de perfume retorcida para imitar um cano de arma de fogo" (fl. 11).

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III, CF), forme-se o PEC definitivo (artigo 63, parágrafo primeiro da Lei 11.343/06).

Observe-se a gratuidade processual.

PRI.

Osasco, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA